

עין משפט
גור מצוה

מזו:

מְרוּקָא, פירוש גרעיני תמרה שמחליקין בהם את הקלף: **לֵאפּוּקִי** מדלֵוי דאמר בבבֵּיו שׁל מְקַנָּה. משמע דהלכה כרז ואמרין נמי פרק השולח (גיטין דף נט: ושם ד"ה משום) גבי ההיא אמתא דאמר לה קני הא וקני נפשך אמתא לקמיה דרז נחמן

אמר ליה לא עשה ולא כלום דהוא ליה כליו של מקנה: **ובי תימא פרושי קמפרש**. ולא תגרוס וי"ו דועל מעות הניתנות במרחץ:

נשרפו חטיף בעלייה. הקשה ריב"ן אמאי הפקיעו חכמים קנין מעות שהוא מדאורייתא ליתקנו שילטנך שניהם מעות ומשיכה ומירץ אי משיכה לגדה לא מקנה יאמר לוקח למוכר נשרפו חטיף בעלייה: **א' אמרת בשלמא** מעות קונות משום הכי מוכר הדר ביה ולא לוקח. פרש"י דטרע מוכר ומגיל משום שכול לחזור בו אם יוקירו ולוקח לא יחזור אם יחלו וא"ת וכי תקנו משיכה בשביל שאינם מהוגנים דטרע ומגיל לפי שאם יוקירו יחזור ויקבל עליו מי שפרע שנדיקים לא יחזור ועלום אפילו אם יוקירו וי"ל דהוא לא תקנו אלא משום שאינם מהוגנים שניטחו פירות חבריהם לשורף ור"ת מפרש דאם נשרפו יכול הלוקח לחזור אפילו לר' שמעון דלקמן (דף מט:)

אמתניתין דר"ש אומר כל שהכסף צידו מיימי עובדא דההוא גברא דיהב זוזא אחמרא ובעו למנסב' דני פרוק רופילא אמר רז חסדא כדרך שתקנו משיכה במוכרים כך תקנו בלקוחות משמע דאף לר"ש אית ליה דרז חסדא ואפ"י מי שפרע ליכא כיון דאיכא הפסד לגמרי מדלא א"ל זיל קבל ענך מי שפרע כדאמר ר' יוחנן לרבי חייה בר יוסף דוצין מלחא ואייקר כו'י) ולך טרע מוכר ומגיל שלא יחזור בו לוקח ולא יעמוד אפילו במי שפרע ואפילו משום יוקרא וזולא יכול לחזור בו לוקח אף לר"ש כדמוכח

פרק איזוה נשך (לקמן דף עד:) דקאמר כי קאמר ר"ש מוכר חוזר ולא לוקח בחד תרעא שעמד השער במקומו בתרי תרעי מי אמר לשם יודה דאף לוקח יכול לחזור דאי לא תימא הכי מי שפרע בלוקח לית ליה ושא דקאמר בשמעמין דר"ש לית ליה דרז חסדא היינו היכא דלא הוזל ולא הוקר דלרצנן ורז חסדא שניהם חוזרים ולר"ש מוכר יכול לחזור בו מפני שהכסף צידו ולא לוקח:
אמר

וריש לקיש תרתי גמר מיניה תנן ר"ש אומר כל שהכסף בידי ידו על העליונה מוכר הוא דמצי הדר ביה לוקח לא מצי הדר ביה *אי אמרת בשלמא מעות קונות משום הכי מוכר מצי הדר ביה לוקח לא מצי הדר ביה אלא אי אמרת מעות אינן קונות לוקח נמי ליהדר ביה אמר לך ריש לקיש אליבא דרבי שמעון לא קאמינא כי קאמינא אליבא דרבנן בשלמא לריש לקיש היינו דאיכא בין ר' שמעון לרבנן אלא לרבי יוחנן מאי איכא בין ר"ש לרבנן איכא בינייהו דרב חסדא ר'דאמר רב חסדא כדרך 'שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו משיכה בלקוחות ר"ש לית ליה דרב חסדא רבנן אית להו דרב חסדא תנן אבל אמרו מי שפרע מדור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו אי אמרת בשלמא מעות קונות משום הכי קאי באבל אלא אי אמרת מעות אינן קונות אמאי קאי באבל משום דברים ובדברים מי קאי באבל והתניא

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מרוקא. כלי העשוי מגללי בקר: **למקניא**. משמע לקנות בו ולא משמע להקנות בו אלאמא כליו של קונה קאמר: **ציה**. משמע מיעוט בו ולא בדבר אחר: **לא אצטריך**. למימר דלא קני: **הניטנוס** **בסימן**. הצנן מקבל סימנן

במרוקא למקניא *לאפוקי מדלוי דאמר בבבליו של מקנה קמ"ל למקניא ולא לקנויי ביה רב פפא אמר למעוטי מטבע ורב זביד ואיתימא רב אשי אמר בלמעוטי איסורי הנאה איכא דאמרי ביה אמר רב פפא למעוטי מטבע דכשר אמר רב זביד ואיתימא רב אשי למעוטי איסורי הנאה אבל ⁽⁶⁾מוריקא לא אצטריך: אסימון קונה את המטבע וכו': מאי אסימון אמר רב מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ מיתיבי ⁽⁷⁾אין מחללין מעשר שני על אסימון ⁽⁸⁾ ולא על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ מכלל דאסימון לאו מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ וכי תימא פרושי קמפרש והא לא תנא הכי ⁽⁹⁾מחללין מעשר שני על אסימון דברי רבי דוסא וחכמים אומרים אין מחללין ושון שאין מחללין על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ אלא אמר רבי יוחנן מאי אסימון ⁽¹⁰⁾פולסא ואודא רבי יוחנן לשעמיה דאמר ר' יוחנן רבי דוסא ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי דוסא הא דאמרן רבי ישמעאל מאי היא דתניא יוצרת הכסף בידך לרבות כל דבר הנצטר ביד דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר ילרבות ⁽¹¹⁾כל דבר שיש עליו צורה: כיצד משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור בו וכו': *אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמוא יאמר לו נשרפו חטיף בעלייה סוף סוף מאן דשרא דליקה בעי שלומי אלא גזירה שמוא תפול דליקה באונס אי מוקמת להו ברשותיה מסר נפשיה טרח ומציל ואי לא לא מסר נפשיה טרח ומציל ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורה מאי טעמא דריש לקיש אמר קרא ⁽¹²⁾וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך *דבר הנקנה מיד ליד ורבי יוחנן אמר מיד למעוטי קרקע דלית ביה אונאה וריש לקיש א"כ לכתוב קרא וכי תמכרו ממכר ⁽¹³⁾מיד עמיתך אל תנו או קנה למה לי שמע מינה למשיכה ור' יוחנן או קנה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ⁽¹⁴⁾וכי תמכרו ממכר אל תנו יא"ן לי אלא שנתאנה לוקח נתאנה מוכר מגין תלמוד לומר או קנה אל תנו על

דלחייב באונסין עד שימשוך הלוקח קשיא לריש לקיש ואמר ריש לקיש אליבא דר' שמעון לא קאמינא דודאי מעות קונות סבירא ליה כי קאמינא לתנא קמא דסבר משיכה ותרווייהו המוכר מצו הדר כל זמן דלא משך. ואמר בשלמא לריש לקיש דאמר ת"ק סבר משיכה קונה מן התורה וכל זמן שלא משך שניה יכולין לחזור בהן. ור' שמעון סבר מעות קונות ואם קבל המוכר מעות המוכר יכול לחזור בו ולא לוקח נמצאת חלוקתם ת"ק סבר משיכה קונה ור' שמעון סבר מעות קונות אלא לר' יוחנן דאמר ת"ק דבר תורה מעות קונות סבירא ליה ור' שמעון מעות קונות נמי סבירא ליה בבאי פליגי. ופרקי' (נדפליגין) בהא דרב חסדא דאמר כדרך שתקנו משיכה במוכר כך תקנו בלוקח ת"ק אית ליה דרב חסדא ור' שמעון לית ליה דרב חסדא ורייקנן מתני' דאבל אמרו כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות.

מסורת הש"ס

א) 5:י"ג מרוקא. יעב"ץ, ב) מע"ש פ"א מ"ב, ג) געויות פ"ג מ"ב מוספא דמעשר שני פ"א, ד) ע"י מוספות שנת סה. ד"ה לעבד ומוס' עירובין לא: ד"ה שפדלו ומוס' לעיל מד. ד"ה אסימון, א) נלקמן נד, ב) לעיל מו: נמן, עירובין פא: חולין פג. דקושין יטו, כח: א) נלקמן ט, ב) גאלי צ"ל ליד עמיתך, ט) נלקמן גא, י) נלעיל מד, א) נלקמן מט: לקמן דף נט. ד"ק דף עט, ב) וע"ע מוס' עירובין פא: ד"ה שאלא, ט) נלקמן מח:,

הגהות הב"ח

א) גבי על אסימון ועל מעות בלי' וזימנ' ולא נמחק:

גליון הש"ס

גב' אי אבית' בשלמא. כעין זה גיטין ד' ח ע"ב:

לעוי רש"י

פלדרין מחבת לפני

שהוטבעה בה צורת מטבע.

מוסף רש"י

דבר תורה מעות קונות. ראה לעיל מו ב ותרף ללאן.

רבינו הגנאל (המשך) קנה דבר הנקנה מיד ליד. ור' יוחנן אמר לך מיד למעוטי קרקע דלית ביה אונאה ובין מוכר ובין לוקח תרווייהו אית להו אונאה. ומתבאר לריש לקיש תנן ר' שמעון אמר כל שהכסף בידי ידו על העליונה ורייקנן מינה מוקדתי כל שהכסף בידי הוא יכול לחזור בו לבדו ש"מ מוכר הוא שוכלו לחזור בו ולא לוקח שאם נאמר גם הלוקח אם כספו בידי ופירות לא משך יכול לחזור בו הא [לא] צריכא למימר מכרי דמיא לא נתן פירות לא משך במה יקנה פירות אלא על המוכר לבדו אמר ר' שמעון אם הכסף בידי הלוקח עדיין לא משך הפירות יד המוכר על העליונה. בשלמא אי אמרת מעות קונות וכיון שנתן הלוקח מעות קנו לו מעותיה. ומשום תקנה דלוקח שלא יאמר לו נשרפו חטיף בעלייה אוקמו רבנן הפירות ברשות המוכר עד שימשכום הלוקח משום מוכר למימר הואיל ואי מתניסור פריי לדידי מתניסור רבנן לפירי ברשות מוכר

דלחייב באונסין עד שימשוך הלוקח קשיא לריש לקיש ואמר ריש לקיש אליבא דר' שמעון לא קאמינא דודאי מעות קונות סבירא ליה כי קאמינא לתנא קמא דסבר משיכה ותרווייהו המוכר מצו הדר כל זמן דלא משך. ואמר בשלמא לריש לקיש דאמר ת"ק סבר משיכה קונה מן התורה וכל זמן שלא משך שניה יכולין לחזור בהן. ור' שמעון סבר מעות קונות ואם קבל המוכר מעות המוכר יכול לחזור בו ולא לוקח נמצאת חלוקתם ת"ק סבר משיכה קונה ור' שמעון סבר מעות קונות אלא לר' יוחנן דאמר ת"ק דבר תורה מעות קונות סבירא ליה ור' שמעון מעות קונות נמי סבירא ליה בבאי פליגי. ופרקי' (נדפליגין) בהא דרב חסדא דאמר כדרך שתקנו משיכה במוכר כך תקנו בלוקח ת"ק אית ליה דרב חסדא ור' שמעון לית ליה דרב חסדא ורייקנן מתני' דאבל אמרו כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות.

^[1] כלומר צ"ל הא דרז שעת ששמואל דמיות ור' יוחנן ור"ש תרווייהו מדור דבנמא הוא דקני